

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

- 3111** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 13 de agosto de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio Específico al Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de juventud, suscrito el 17 de diciembre de 2024, entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la Universidad de La Laguna y la Fundación General de la Universidad de La Laguna para la realización del Proyecto “II Jornadas Cuida tu Sexualidad, Discapacidades y Violencia Sexuales”.*

ANTECEDENTE DE HECHO

Primero.- El 17 de diciembre de 2024 se formalizó un Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias), la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de juventud.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 18 de diciembre de 2024, con el n.º RCO2024TF00049, con una vigencia de cuatro años desde su suscripción hasta el día 17 de diciembre de 2028.

Segundo.- El 3 de agosto de 2026 se formalizó un Convenio Específico al Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de juventud, suscrito el 17 de diciembre de 2024, entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna y la Fundación General de la Universidad de La Laguna, para la realización del Proyecto “II Jornadas Cuida tu Sexualidad Discapacidades y Violencias Sexuales”.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 3 de agosto de 2026, con una vigencia desde su firma hasta el 30 de noviembre de 2026.

A lo anterior le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13.2.m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Específico al Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de juventud, suscrito el 17 de diciembre de 2024, entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna y la Fundación General de la Universidad de La Laguna, para la realización del Proyecto “II Jornadas Cuida tu Sexualidad Discapacidades y Violencias Sexuales”, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 2026.- La Secretaria General Técnica, p.s. (Orden n.º 768/2026, de 28 de julio), la Titular del Puesto Singularizado en la Unidad de Apoyo a la Secretaría General Técnica, Rosario del Carmen Hernández Eugenio.

ANEXO

CONVENIO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE JUVENTUD, SUSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “II JORNADAS CUIDA TU SEXUALIDAD DISCAPACIDADES Y VIOLENCIAS SEXUALES”.

INTERVIENEN

De una parte, la Excm. Sra. Dña. María Candelaria Delgado Toledo, Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, por el que se nombra a los Consejeros y Consejeras del Gobierno de Canarias, quien actúa en nombre y representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le otorgan los artículos 16.1 y 29.1, letra k), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 5.2, letra k), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre.

De otra parte, el Sr. D. Francisco Javier García Rodríguez, Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna (en adelante Universidad), con CIF Q3818001D, y domicilio en la calle Padre Herrera, s/n, código postal 38270, de San Cristóbal de La Laguna, actuando en su nombre y representación según nombramiento por Decreto 30/2023, de 20 de abril, del Presidente, por el que se nombra Rector de la Universidad de La Laguna al Dr. D. Francisco Javier García Rodríguez (BOC n.º 81, de 26 de abril), y en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 50.1 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (BOE de 23.3.2023), y por el artículo 23, letra o), del Decreto 66/2022, de 24 de marzo, por el que se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad de La Laguna (BOC n.º 67, de 5.4.2022).

Y de otra parte, el Sr. D. Francisco Javier García Rodríguez, quien actúa como Presidente del Patronato de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna (en adelante Fundación), por designación el 24 de abril de 2004, conforme al artículo 5.3 de los Estatutos de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, con CIF G38083408, con domicilio en Avenida de la Trinidad, 61, Aulario Torre Profesor Agustín Arévalo, 38071-Santa Cruz de Tenerife, inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias n.º 15.

Las partes intervinientes reúnen las condiciones de solvencia y capacidad que resultan necesarias para asumir los derechos y obligaciones del Convenio y de las prórrogas que se suscriban y, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, se reconocen la capacidad para convenir y obligarse en los términos del presente Convenio, y al efecto

ANTECEDENTES

Primero.- Que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Juventud, tiene

atribuida la competencia en materia de juventud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 del Estatuto de Autonomía de Canarias, así como en la Ley 2/2023, de 1 de marzo, de Políticas de Juventud de Canarias (en adelante, Ley 2/2023).

Segundo.- Que la Universidad de La Laguna es una institución de derecho público que se rige por sus Estatutos, aprobados por el Decreto 66/2022, y por lo contenido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de sus Estatutos, tiene entre sus fines contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la discusión, la reflexión y la crítica, al igual que formar profesionales en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las letras e inspirar el avance tecnológico orientado a mejorar las condiciones y calidad de vida del entorno social, y para ello fomentará relaciones de intercambio y colaboración con organismos e instituciones académicas, culturales y científicas, tanto nacionales como extranjeros.

Tercero.- Que la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, en su calidad de institución pública, benéfico-docente y sin ánimo de lucro, fue creada el 22 de septiembre de 1987, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias con el n.º 15, y constituida al amparo de la ley, tiene por objeto social tender puentes entre la Universidad de La Laguna y nuestra sociedad, para impulsar la transferencia del conocimiento generado por el personal docente e investigador universitario.

Cuarto.- Que la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna cuenta, dentro de su estructura organizativa, con el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna (LabINS ULL), concebido como un espacio técnico y metodológico destinado al diseño, experimentación y desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a dar respuesta a los retos sociales del entorno, mediante enfoques colaborativos, participativos e interdisciplinarios, cuyos objetivos son: (i) impulsar procesos de innovación social y co-creación con la comunidad universitaria y la sociedad, (ii) fomentar la participación ciudadana, la inclusión social y la igualdad de oportunidades y (iii) favorecer la transferencia social del conocimiento y la generación de impacto social en el territorio; asimismo, el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna cuenta con experiencia en el desarrollo de iniciativas dirigidas a distintos colectivos, prestando especial atención a la participación de la juventud, la incorporación de la perspectiva de género y la promoción de valores vinculados a la cohesión social, la sostenibilidad y la justicia social, contribuyendo así a la reducción de desigualdades y al fortalecimiento del compromiso social de la universidad.

Quinto.- Que, desde el año 2021, la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias viene desarrollando el Programa Aliadas, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de promover, entre la población joven, valores de igualdad, prevención de las violencias machistas y construcción de relaciones igualitarias. Dicho programa se articula a través de un conjunto de proyectos y acciones desarrollados en colaboración con las universidades públicas y diversas entidades sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- Que la Universidad de La Laguna, a través de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y del Laboratorio de Innovación Social de la ULL, colabora de forma continuada con la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias en

el Programa Aliadas desde el año 2021, mediante el desarrollo de proyectos orientados a la prevención de la violencia de género entre la población joven. Dicha colaboración se enmarca en la línea de actuación “Juventud e igualdad entre mujeres y hombres”, prevista en el artículo 44 de la Ley 2/2023, de Políticas de Juventud de Canarias, así como en el eje “La ruptura del silencio: sensibilización y prevención” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre estos proyectos se encuentra “II Jornadas Cuida tu Sexualidad Discapacidades y Violencias Sexuales”.

Séptimo.- Que con fecha 17 de diciembre de 2024, las entidades anteriormente mencionadas suscribieron el Convenio Marco de Cooperación para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de juventud, de acuerdo a las líneas de actuación establecidas en el artículo 44 de la Ley 2/2023.

Octavo.- Que, al amparo de dicho Convenio Marco, las partes consideran oportuno suscribir el presente Convenio Específico para la ejecución del proyecto “II Jornadas Cuida tu Sexualidad Discapacidades y Violencias Sexuales”.

Noveno.- Que para establecer el procedimiento y acuerdos que permitan llevar a cabo de manera satisfactoria las acciones previstas, las partes, reconociéndose plena capacidad, desean celebrar el presente Convenio Específico y, a tal efecto, acuerdan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

Es objeto del presente Convenio regular el marco de colaboración específico entre las partes para la realización del proyecto “II Jornadas Cuida tu Sexualidad Discapacidades y Violencias Sexuales”, de acuerdo con los siguientes objetivos generales (OG) y específicos (OE):

OG	Prevenir las violencias sexuales hacia mujeres jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de la educación sexual integral.
OE1	Sensibilizar y concienciar en la importancia de la educación sexual integral como herramienta clave para la prevención de las violencias sexuales hacia mujeres jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo.
OE2	Favorecer el intercambio y el desarrollo de sinergias entre profesionales, futuras profesionales, familias y personas del colectivo de discapacidad intelectual en relación a su sexualidad y a la prevención de violencias sexuales contra las mujeres jóvenes por medio de la educación sexual.

Segunda.- Acciones.

El proyecto está integrado por una acción, con una planificación y unos hitos a alcanzar, tal como se recoge en el Anexo I del presente Convenio.

Acción 1. Celebración de las II Jornadas Cuida tu sexualidad. Discapacidades y violencias sexuales.

Tercera.- Equipo de trabajo.

El equipo de trabajo que desarrollará el proyecto estará compuesto por personal técnico de la Fundación, concretamente del Laboratorio de Innovación Social de la ULL (LabINS ULL), y personal investigador de la Universidad, que realizará sus funciones en coordinación con el personal de la Consejería que trabaje en materia de Juventud e Igualdad.

La Fundación, una vez sea ejecutivo el encargo previsto en la cláusula séptima, seleccionará el equipo técnico, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos. Durante el periodo de ejecución del proyecto dicho personal seleccionado mantendrá la dependencia laboral o administrativa que tuviera en esta. Para la ejecución de los proyectos dicho personal podrá desplazarse y desarrollar su trabajo en los centros de trabajo de la Universidad, los que se dispongan en la Consejería sin perder su condición laboral o administrativa de origen, y sin que pueda entenderse, bajo ningún concepto, que se está trabajando para la entidad de acogida, en cuyo centro de trabajo se desarrolla el proyecto. De esta manera, la Fundación asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal de apoyo a los proyectos, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

Se contará con una dirección académica de la mano de Dña. Itahisa Pérez Pérez, doctora contratada del departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje de la Universidad de La Laguna.

El personal investigador en activo y en formación participante será seleccionado por la Universidad con el apoyo del Laboratorio de Innovación Social.

Las partes podrán proponer la participación de otros profesionales a lo largo del desarrollo de la acción, cuyas aportaciones consideren de interés para la óptima ejecución de la misma.

Igualmente, en caso necesario, podrán sustituir a todos o alguno de los miembros del equipo de trabajo, de forma temporal o definitiva, con comunicación previa a las otras partes.

Para asegurar la correcta ejecución de lo pactado, se constituye al efecto una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio, integrada por representantes de la Consejería y la Universidad de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima cuarta del presente acuerdo.

Cuarta.- De los compromisos de la Universidad de la Laguna.

Para el correcto desarrollo la Universidad se compromete a la realización de las siguientes funciones y responsabilidades:

- Dirección académica del proyecto.
- Planificar, ejecutar y remitir para su revisión y discusión por parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento la planificación de cada una de las acciones recogidas en la cláusula segunda del presente acuerdo.

- Realizar y remitir una planificación de la actividad para su revisión y discusión por parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
- Llevar a cabo las acciones de comunicación del proyecto en coordinación con los Gabinetes de las otras partes.
- Presentar la justificación de los fondos de acuerdo a la cláusula décima.
- Identificar y seleccionar al personal investigador participante en cada una de las acciones de este proyecto.
- Regular la participación de dicho personal investigador en el proyecto.
- Realizar el diseño del logotipo de la imagen del proyecto, así como de todo el material gráfico, de acuerdo a las directrices marcadas por cada una de las entidades.

Quinta.- De los compromisos de la Fundación General de la Universidad de La Laguna.

La Fundación pondrá a disposición del proyecto el siguiente material:

Cód.	Equipo	Nº Unidades
001	Portátiles	2
002	Tablet	2
003	Mesas	5
004	Sillas	10
005	Cámara reflex	1
006	Micros de Corbata	2
007	Licencia software de diseño y edición audiovisual	1
008	Tableta gráfica	1

Sexta.- De los compromisos de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Por la parte de la Consejería las funciones y responsabilidades serán las siguientes:

- Cooperar en el diseño, organización, desarrollo, divulgación y evaluación del proyecto objeto.
- Cooperar en la difusión de la actividad y resultados del proyecto objeto en coordinación con los gabinetes de prensa de las otras partes.
- Aportar los fondos necesarios para cubrir los costes derivados de la organización, gestión y desarrollo del proyecto, que se describen en la cláusula séptima del presente acuerdo.

Séptima.- Encargo.

De conformidad con lo establecido en la cláusula tercera y para garantizar el buen fin del presente Convenio, la Universidad formalizará el encargo que pueda corresponder a la Fundación para el desarrollo de las actividades de naturaleza técnica a cuyos efectos esta deberá poner a disposición el personal que se precise.

Octava.- Propiedad intelectual y explotación de resultados.

El presente Convenio dará como resultado recursos documentales y metodologías de trabajo. Los derechos morales de la propiedad intelectual sobre dichos resultados corresponderán al personal de la Universidad y la Fundación que los haya generado, y que serán reconocidos como sus autores.

Los derechos de explotación le corresponderán a la Universidad, la Fundación y a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como entidades a las que están vinculados los autores. Asimismo, dichas entidades se reservan el derecho a usar los resultados con fines de investigación, divulgación y docencia, y podrán publicarlos a través de distintos medios y canales de comunicación sin previo consentimiento del Gobierno de Canarias, cumpliendo en todo caso las condiciones estipuladas en la cláusula décima quinta.

El contenido de esta cláusula continuará en vigor indefinidamente después de la resolución del presente Convenio.

Novena.- Modificación del Convenio.

Los términos del Convenio de Colaboración podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las partes firmantes, mediante la suscripción de la correspondiente adenda de modificación al mismo, para incluir la programación e impartición de nuevas acciones, todo ello condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente a tal fin.

Décima.- Presupuesto del programa y plan de financiación.

La acción tendrá un coste total de cincuenta y seis mil setecientos veintiséis euros con cinco céntimos, que estará a cargo de la aplicación presupuestaria 2026.23.09.232.229.88-Fondo 4000048 Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, donde existe crédito adecuado y suficiente para la ejecución 2026.

El presupuesto se desglosa de acuerdo a la siguiente distribución por bloques y partida de gastos:

Denominación proyecto: 11.- Cuida tu Sexualidad		
Anualidad: 2026		
	ACTUACIONES/CONCEPTO	COSTE (€)
II Jornadas Cuida tu Sexualidad		56.726,05 €
11.1	Personal técnico. Horas de dedicación del para la planificación, coordinación, organización, ejecución (comunicación, soporte técnico y presentación) y evaluación de las jornadas	25.312,56 €
11.2	Personal gestor económico. Horas de dedicación para la realización de la gestión económica y administrativa del proyecto	2.830,08 €
11.3	Gastos de ejecución relacionados con la logística y organización del evento: (catering, actividad de cierre, producción de merchandising, cartelería y escenografía y servicio de interpretación) Esta partida también incluye Honorarios de ponentes, viajes, alojamiento y manutención de los mismos.	22.910,80 €
11.4	Costes indirectos ULL	5.672,61 €
	Total	56.726,05 €

El pago de la aportación económica se efectuará a la finalización del proyecto y tras la presentación de la correspondiente justificación.

El abono se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la Universidad de La Laguna, previa presentación de las correspondientes facturas a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE), dirigidas a la Dirección General de Juventud de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, debiendo cumplir las mismas los requisitos legalmente exigibles y hacer referencia expresa al presente Convenio y a su objeto.

Los pagos quedarán condicionados a la efectiva realización de las acciones y a la correcta justificación técnica de las mismas.

Décima primera.- Justificación de los fondos.

La justificación se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. Ficha oficial de justificación de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
2. Memoria justificativa técnica detallada de la actividad realizada y anexo fotográfico.

La fecha límite para la presentación de la justificación será el 30 de noviembre de 2026.

Si vencido el plazo de justificación la Universidad de La Laguna no hubiese presentado la correspondiente documentación justificativa, se le requerirá para que los aporte en el plazo de quince (15) días, comunicándole que, transcurrido el mismo, sin atender el requerimiento, se tendrá por incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en la ley.

Décima segunda.- De la vigencia del Convenio.

El Convenio entrará en vigor a la fecha de firma y hasta el 30 de noviembre de 2026.

En todo caso, si se produjera una finalización anticipada conforme a lo establecido en la cláusula vigésima, la fecha de finalización deberá contemplar la liquidación de las actividades de la edición vigente, si estas ya han comenzado.

No obstante, podrá ser renovada por mutuo acuerdo de las partes, previa aprobación expresa de los órganos competentes, y un máximo de 4 años adicionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015 de Régimen de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Y se formalizará mediante la suscripción de una adenda.

Décima tercera.- Naturaleza del presente Convenio.

Este Convenio es de carácter administrativo, de los contemplados en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo una relación jurídica excluida del ámbito de contratos del sector público, en virtud del artículo 8 de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios en ella contenidos para resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.

Décima cuarta.- Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.

Para asegurar la correcta ejecución de lo pactado, se constituye al efecto una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio, presidida por la Dirección General de Juventud, constituida por dos (2) miembros de la Dirección General de Juventud, dos (2) de la Universidad de La Laguna y dos (2) de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, actuando uno de los dos como secretario/a de la Comisión. Asimismo, a esta Comisión podrá incorporarse con voz, pero sin voto, una persona representante del Laboratorio de Innovación Social de la ULL y, según los temas a tratar, el personal técnico que las partes consideren oportuno, previa notificación a las otras partes.

Para lo no previsto expresamente, el régimen y funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para los órganos colegiados.

La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio tendrá las siguientes funciones:

- Establecer el plan de trabajo de las diferentes actividades, así como de los recursos necesarios para su desarrollo.
- Planificar, dar seguimiento y evaluar las actuaciones referidas en el anteproyecto.
- Evaluar el resultado final de las actividades desarrolladas.
- Evaluar el grado y eficacia de cumplimiento de las actividades desarrolladas.
- Interpretar las cuestiones derivadas del Convenio.
- Cualquier otra que le atribuya el desarrollo y seguimiento del Convenio.

La Comisión Mixta se reunirá cada seis meses y siempre que lo solicite cualquiera de las partes para velar por el cumplimiento de la acción y la consecución óptima de los objetivos, de forma que se garantice un seguimiento y control de los mismos. En particular, una vez suscrito el presente Convenio, la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del Convenio se reunirá en el plazo de sesenta días a partir del comienzo. La asistencia a sus reuniones no dará derecho a indemnización por tal concepto.

Décima quinta - De las notificaciones.

Las notificaciones entre las partes se practicarán de conformidad a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A dichos efectos las partes designan específicamente los domicilios reseñados en el encabezamiento de este Convenio para las comunicaciones que se realizarán en relación al mismo.

Décima sexta.- Obligación de secreto.

Las partes se comprometen a no difundir por una descripción escrita u oral, o a través de cualquier procedimiento o forma, directa e indirecta, la información de carácter industrial, económico, financiero o tecnológico a la que haya podido tener acceso en el desarrollo de los trabajos que hayan sido comunicados por cualquiera de las partes y clasificada como de información exclusiva y/o confidencial o que por su naturaleza y/o por las circunstancias en las que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.

Esta obligación no será de aplicación cuando:

- La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida.
- La información recibida sea o pase a ser de dominio público.
- La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación.
- La información sea requerida judicialmente.

El presente deber de confidencialidad tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente a la conclusión y/o resolución de la prestación de servicios, debiéndose, una vez cumplida la prestación contractual acordada, destruir o devolver la información a la que haya podido tener acceso.

Las partes se comprometen a que el personal participante en el desarrollo de los trabajos que se regulan en el presente contrato, conozcan el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. A tal efecto, cada una de las partes es responsable del cumplimiento de dicha confidencialidad del personal a su cargo, pudiendo para ello hacer firmar a sus trabajadores/colaboradores los documentos y compromisos que consideren adecuados.

Décima séptima.- Régimen de publicidad.

Ante cualquier referencia a este Convenio Marco de Cooperación y actividades o resultados que de él deriven, deberá indicarse de forma expresa la participación de las entidades firmantes y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluyendo sus respectivos logotipos o signos distintivos, siguiendo las directrices de identidad corporativa de cada una de ellas.

Décima octava.- Protección de datos personales, deber de sigilo y corresponsabilidad.

• En la ejecución del Convenio deberá respetarse y aplicarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

• Las partes se comprometen, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de los datos personales objeto de tratamiento. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal de las partes del Convenio, adscrito o no a la ejecución del presente Convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para esa parte.

• Dado que la ejecución del Convenio implica el tratamiento de datos personales, y, para el mejor desarrollo de sus objetivos comunes, las partes realizarán un tratamiento conjunto de esos datos personales, en régimen de corresponsabilidad, conforme a las condiciones y

términos descritos en la normativa de protección de datos personales vigente y al Acuerdo de Corresponsabilidad que figura en el Anexo II del presente Convenio. Dicho acuerdo no comporta coste adicional alguno para las partes.

- Los datos personales objeto de tratamiento estarán registrados de acuerdo a la Resolución de 7 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Juventud, por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales Actividad Convencional tramitada desde este Centro Directivo, por la Universidad de La Laguna y por su Fundación General cuentan con el registro de actividades de tratamiento de datos personales al que se puede acceder a través los siguientes enlaces: <https://www.ull.es/informacion-sobre-web-institucional/> y <https://fg.ull.es/informacion-legal/#politica-de-privacidad>

A tal efecto, queda acreditado en el expediente:

- Que la Dirección General de Juventud cuenta con una persona designada como Delegada de Protección de Datos.
- Que la Universidad de La Laguna cuenta con una persona designada como Delegada de Protección de Datos.
- Que la Fundación General de La Laguna cuenta con una persona designada como Delegada de Protección de Datos.

Décima novena.- Resolución de controversias.

Las partes acuerdan que toda discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la interpretación o ejecución del presente anexo o relacionadas con él, directa o indirectamente, se resolverá por la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio, y en caso de no fuera posible adoptar una solución, la cuestión se someterá a la Jurisdicción Contencioso-administrativa correspondiente.

Vigésima.- Extinción del Convenio.

El presente Convenio se extinguirá por:

- La finalización del plazo de duración pactado.
- Por mutuo acuerdo por las partes adoptándose los acuerdos procedentes.
- Por la voluntad unilateral, previo acuerdo del órgano competente, de una de las partes, comunicada de forma fehaciente y por escrito a la otra con una antelación mínima de 3 meses a la fecha de efecto, estando obligadas las partes a finalizar las tareas en curso de dicho ejercicio.
- Incumplimiento grave de los compromisos adquiridos por las partes.
- El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones acordadas en el presente Convenio conlleva, desde que aquel tenga lugar, la extinción de su derecho a recibir los compromisos convenidos por la parte cumplidora.

Cuando la extinción sea de mutuo acuerdo, se estará a lo válidamente estipulado entre las partes.

En estos casos, a los efectos de garantizar el carácter bilateral del mismo, se planteará su conveniencia en el seno de la Comisión Mixta, estableciéndose, en función de la causa concreta de extinción y a la vista de la situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas.

Vigésima primera.- Jurisdicción.

Todas las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, se someten en caso de litigio al de los Jueces y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente Convenio Específico, a 3 de agosto de 2026.- Por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado Toledo, Consejera.- Por la Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García Rodríguez, Rector.

ANEXO

ANTEPROYECTO

1. Justificación.

En el 2004 el Parlamento Europeo en su Informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea, exponía que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Los datos actuales no presentan evidencias de cambio.

Los resultados de la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 muestran que las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad (6,2%), siendo también mayor el porcentaje de las que la han sufrido en la infancia (6,3% de las mujeres con discapacidad frente a 3,3% de las mujeres sin discapacidad).

La Fundación CERMI Mujeres profundiza en estos datos a través del Informe sobre violencia contra las mujeres con discapacidad a partir de la explotación de los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 de la DGVG:

El 10% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia sexual fuera de la pareja o expareja, frente al 6% de las mujeres sin discapacidad.

El 17% de las mujeres con discapacidad han sufrido acoso reiterado, frente al 15% de las mujeres sin discapacidad.

El 8% de las mujeres con discapacidad han recibido mensajes, regalos, llamadas, mails no deseados, frente al 6% de las mujeres sin discapacidad.

El 2% de las mujeres con discapacidad han sido obligadas a mantener relaciones sexuales cuando no querían, frente al 1% de las mujeres sin discapacidad. En el caso de parejas del pasado, la cifra asciende a 17% y 9% respectivamente.

El 16% de las mujeres con discapacidad han mantenido relaciones sexuales sin desearlo por miedo, frente al 8% de las mujeres sin discapacidad.

El 14% de las mujeres con discapacidad han recibido tocamientos no deseados, frente al 8% de las mujeres sin discapacidad.

Todo ello pone de manifiesto la urgencia y necesidad de trabajar desde la adolescencia la prevención de las violencias sexuales en el caso de las mujeres jóvenes con discapacidad intelectual.

Por otro lado, según el estudio La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual del 2020 realizado por el CERMI e impulsada por el Ministerio de Igualdad, “el estigma y los conceptos erróneos sobre la discapacidad y la sexualidad pueden conducir al desempoderamiento e infantilización de las mujeres con discapacidad intelectual. Esta sobreprotección e infantilización hace que no sean consideradas como destinatarias para una

educación sexual consciente. Existe una relación directa entre la frecuencia de la violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad intelectual y la falta de información y educación sexual. Por ejemplo, si a una persona le están aseando y no tiene información sobre lo que le están haciendo y si la información no está adaptada a su nivel cognitivo, no va a saber diferenciar si es abuso o aseo”.

Es por ello necesario resaltar la necesidad de acciones de prevención de las violencias machistas y sexuales a través de la creación de espacios de educación sexual adaptados a su realidad donde el colectivo juvenil con discapacidad intelectual y las esferas familiar, profesional, institucional y social puedan informarse y resolver dudas desde un modelo abierto, libre, amplio, sano y basado en valores de respeto, responsabilidad, igualdad y libertad. La educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos, es un pilar fundamental para la promoción de comportamientos no sexistas y para contribuir a la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. El derecho a la educación sexual integral ha sido reconocido como un derecho fundamental tan indispensable como la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos (2). Es por ello que la educación sexual desde la perspectiva de género se presenta de esta forma como una herramienta de transformación social potente y efectiva.

Existe un marco jurídico de derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) de las personas con discapacidad, el cual está reconocido desde el 13 de diciembre de 2006, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la “Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que recoge, entre otros, el derecho a la sexualidad: “Es menester eliminar la discriminación relacionada con el matrimonio, la familia y las relaciones personales. Las personas con discapacidad disfrutarán de igualdad de oportunidades de tener relaciones sexuales e íntimas, experimentar la procreación, contraer matrimonio y fundar una familia, decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, tener acceso a educación y medios en materia reproductiva y de planificación de la familia, y disfrutar de igualdad de derechos y responsabilidades con respecto a la tutela, el pupillage, el régimen de fideicomiso y la adopción de niños” (artículo 23).

La intromisión en los DDSSRR de las mujeres con discapacidad constituye una forma específica de violencia contra las mujeres, y este proyecto trata de impulsar una educación sexual responsable que evite las violencias machistas que se dirigen a las mujeres jóvenes con discapacidad intelectual teniendo como marco jurídico de referencia el de prevención de violencia de género y de atención a víctimas de violencia de género.

Las dificultades de este colectivo para discriminar conductas arriesgadas o transgresoras de su intimidad o la de otras personas es alta. Esta dificultad para poner límites aumenta su vulnerabilidad ante las violencias sexuales, según se desprende de la experiencia previa en ediciones anteriores del proyecto Cuida tu sexualidad. Tiende también a estar más sobreprotegidas e infantilizadas por las personas que les rodean lo que les dificulta el desarrollo de conductas autónomas y de prevención de abusos sexuales.

Se busca, por lo tanto, prevenir las violencias machistas, en especial las violencias sexuales hacia las mujeres jóvenes con discapacidad intelectual atendiendo a los siguientes criterios:

- Prestar atención a todas las formas de violencias machistas, especialmente en su manifestación en el ámbito de la sexualidad, que afectan a las mujeres jóvenes de Canarias con discapacidad intelectual.

- Aplicar la perspectiva de género, lo cual permitirá una transformación profunda y real que se mantenga en el tiempo. Pues es la única que incide en los elementos que originan las violencias sexuales: la cultura de la violación, los estereotipos sexistas, los roles de género, los micromachismos, los mitos románticos... Es además de vital importancia tener en cuenta que las violencias machistas afectan con mayor incidencia a las mujeres con discapacidad.

- Visibilizar la sexualidad en las personas con discapacidad. Se entiende la sexualidad como una dimensión humana presente en todas las personas. Silenciar y reprimir la sexualidad de este colectivo les sitúa en mayor riesgo de ser víctimas de violencias sexuales.

- Reconocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes con discapacidad intelectual, recogidos tanto en normativa autonómica como nacional e internacional introduciendo contenidos que aborden la prevención de infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados.

- Evitar el capacitismo y otras discriminaciones que atraviesan a las mujeres jóvenes, en especial al colectivo con discapacidad, de manera interseccional evitando su infantilización y ofreciendo contenido adaptado a sus necesidades.

- Intervenir de manera integral. Teniendo como colectivo diana a las mujeres jóvenes con discapacidad intelectual y también a las personas adultas que están en sus vidas (familias, profesionales, personal técnico, personal sanitario, profesorado...

- Impulsar metodologías que atiendan a la diversidad sexual entendiendo esta como las múltiples formas de vivir, sentir y expresar la sexualidad y los distintos tipos de relaciones afectivas.

2. Objetivos.

El Objetivo general de este proyecto es:

- Prevenir las violencias sexuales en mujeres jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de la educación sexual integral.

Cada actividad contará con una serie de objetivos específicos, y acciones, a través de los cuales se conseguirá alcanzar el objetivo principal: sensibilizar y concienciar en la importancia de la educación sexual integral como herramienta clave para la prevención de las violencias sexuales en mujeres jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo.

O.E.1. Favorecer el intercambio y el desarrollo de sinergias entre profesionales, futuras profesionales, familias y personas del colectivo de discapacidad intelectual en relación a su sexualidad y a la prevención de violencias sexuales contra las mujeres jóvenes por medio de la educación sexual.

3. Acciones y metodología.

Acción. Preparación de las II Jornadas Cuida tu sexualidad. Discapacidades y violencias sexuales.

Se organizarán y celebrarán las II Jornadas Cuida tu sexualidad. Discapacidades y violencias sexuales.

Estarán dirigidas a jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, profesionales del ámbito social, educativo y sanitario, personal técnico de entidades que trabajan con discapacidad, alumnado de FP y universidad y público interesado en general.

Se propone realizarlas el 19 de marzo de 2026, enmarcadas en el 8M, día internacional de la mujer.

Se expondrán y trabajarán aspectos fundamentales de la prevención de violencias sexuales hacia mujeres jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de ponencias, exposiciones y mesas redondas de personas expertas, entidades de referencia en las áreas de discapacidad y sexualidad, y de las propias personas con discapacidad.

Se propone el siguiente esquema del programa (los títulos son orientativos de los contenidos a tratar y las ponentes están sujetas a su disponibilidad):

9:00. Recepción y entrega de materiales. 9:30. Inauguración.

9:45. Ponencia inaugural “Discapacidad y violencias sexuales”. Plena Inclusión Canarias.

10:45. Ponencia “TEA y violencias sexuales”. María del Sol Fortea Sevilla. Doctora en Psicología, investigadora y profesora de la ULPGC.

11:45. Descanso.

12:15. Mesa Buenas prácticas: Asociación Rodando con la sexualidad, Asociación Deslenguando, Proyecto MAPA.

13:00. Mesa en primera persona compuesta por tres participantes.

13:45. Cierre cultural.

Metodología:

Tendrán un formato presencial con un aforo 300 personas, retransmitiéndose también vía streaming de forma que se maximice su alcance y se garantice la accesibilidad a las personas que no puedan asistir. Tendrán servicio ILSE.

Se propone realizarlas en el Aula Magna del Aulario de Guajara por cumplir con los requisitos de accesibilidad, aforo y espacios necesarios (ponencias, recepción, catering).

Uno de los aspectos de especial importancia en este evento es la necesidad de poner en el centro a las personas jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo, es por ello que se les da el protagonismo y se procura su inclusión a todos los niveles. Un ejemplo de ello es la propuesta de presentadora del evento: Estefanía Pérez Reyes (responsable de la comisión de género de FASICAN) y la inclusión de la mesa en primera persona con ponentes con discapacidades diversas.

Se ofrecerá también un espacio de visibilización para entidades o proyectos que trabajen en el área de la discapacidad y que cuenten con áreas, proyectos o acciones encaminadas hacia la igualdad y/o la prevención de las violencias machistas.

Otro de los aspectos importantes en la organización y desarrollo de las jornadas es partir de la ética de los cuidados y poner especial hincapié en los cuidados a ponentes y colaboraciones, llevando un acompañamiento activo para con las mismas. Tanto para ponentes como para participantes, se elaborarán documentos guía que faciliten la accesibilidad y comprensión. Por ejemplo, guía de cómo llegar, planning específicos para el alumnado, planning específicos para cada ponente, programa en lectura fácil.

4. Seguimiento y evaluación.

Se combinarán herramientas cuantitativas y cualitativas para la evaluación del proyecto en coordinación con todas las profesionales que conforman el equipo. Ésta se realizará antes, durante y al término de las acciones haciendo uso de distintas herramientas como reuniones de equipo, informes técnicos, encuestas, entrevistas, formularios.

Indicadores de proceso (desagregados por sexo y edad, municipio e isla):

- Número de ponentes contactados para su participación en el evento.
- Número de coordinaciones, total y por tipo.
- Número de entidades y/o proyectos contactados para la difusión del evento.
- Número de documentos elaborados (cartelería, modelo de PPT, ficha de inscripción, formulario de evaluación, planning individual para ponentes, programa, programa en lectura fácil, guía de accesibilidad para participantes, mail de confirmación de plaza, carta de invitación a ponentes).
- Número de entidades que colaboran (identificación).
- Número de profesionales implicadas.
- Número de visitas al espacio del evento.
- Número de diseños creados para difusión y sensibilización.
- Número de publicaciones en RRSS para la difusión.

Indicadores de resultado (desagregados por sexo y edad, municipio e isla):

- Número de inscripciones recibidas.
- Número de personas asistentes de forma presencial.
- Número de personas conectadas en el streaming.
- Número de ponentes participantes.

- Número de colaboraciones.
- Número de productos de merchandising entregados.
- Número de certificaciones enviadas.

Resultados esperados (desagregados por sexo y edad, municipio e isla):

- Incremento del 100% de visualizaciones en IG.
- Incremento del 100% en las visitas a la web.
- Entre trescientas y cuatrocientas personas participantes presencial y vía streaming.

Indicadores cualitativos:

- Nivel de satisfacción de las personas participantes.
- Nivel de utilidad percibida por participantes.
- Nivel de satisfacción de ponentes.
- Nivel de compromiso de ponentes.
- Fortalezas del evento.
- Propuestas de mejora del evento.

5. Dirección académica.

Dña. Itahisa Pérez Pérez, doctora contratada del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje de la Universidad de La Laguna.

6. Equipo.

- Mónica Dios Rodríguez. Pedagoga y experta en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género. Responsable del Laboratorio de Innovación Social y docente de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna.

- Paula Sosa Núñez. Diseñadora social del Laboratorio de Innovación Social de la ULL.

- Noelia Hernández González. Psicóloga y sexóloga con formación y experiencia en la educación sexual y la gestión de proyectos juveniles desde la perspectiva de género.

- Lucía Gavela Torres. Ilustradora y maestra de educación artística con experiencia en proyectos juveniles de prevención de las violencias de género.

- Natasha Luzardo Mesa. Trabajadora social, mediadora comunicativa e ILSE con experiencia en acciones de prevención de las violencias de género.

- Yaiza Afonso Higuera. Pedagoga y experta en discapacidades y género.

7. Cronograma.

A continuación, se presenta un cronograma preliminar, sujeto a los ajustes que resulten necesarios una vez se formalice el convenio y dé inicio la ejecución de la acción.

Mes	ACCIONES
1	Cierre del programa de las jornadas. Actualización web con el mismo (www.cuidatusexualidad.com) Contacto y coordinación con ponentes y participantes. Gestión de traslados y alojamientos. Gestión del espacio y escenografía. Producción y gestión de elementos de decoración. Coordinación con entidades colaboradoras.
2	Implementación del plan de comunicación. Supervisión contenidos y recursos de apoyo (PPT, vídeos) con ponentes Escenografía del espacio. Actualización web y redes sociales. Coordinación con presentadora del evento. Planificación y gestión de servicios de apoyo: ILSE, catering, homologaciones, certificados de asistencia. Gestión y coordinación con equipo de sonido y streaming. Gestión y coordinación con personal de sala y de apoyo. Gestión de inscripciones.
3	Gestión de traslados y alojamientos. Implementación del plan de comunicación. Gestión de inscripciones y envío de información de apoyo (cómo llegar, confirmación de plaza, gestión del certificado, etc) Celebración de las Jornadas: coordinación con presentadora del evento, equipo de sonido y streaming, personal de sala y de apoyo, catering, cobertura de vídeo y fotos, equipo ILSE. Acompañamiento de ponentes.
4	Gestión y envío de certificaciones de asistencia. Edición y alojamiento de las ponencias en Youtube y web. Evaluación y redacción de memoria.

ANEXO II

ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Primero.- Objeto.

El objeto del presente Acuerdo es establecer el régimen jurídico aplicable al tratamiento de los datos personales que se traten o pudieran tratar por los Corresponsables del Tratamiento, por una parte, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de Dirección General de Juventud y, por otra parte, la Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General, en virtud del presente Convenio, definiendo las actividades que efectivamente desarrolle cada uno, los principios y procedimientos a los que habrán de ceñirse en cada caso, así como las responsabilidades asumidas por los mismos.

Todo ello en el marco del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales, así como del presente Acuerdo.

Segundo.- Actividades de tratamiento desarrolladas por los corresponsables e información personal concernida.

1.- El tratamiento de los datos personales por parte de cada corresponsable quedará circunscrito a lo que resulte necesario para llevar a cabo la ejecución del presente Convenio, y se efectuará siempre en el marco de la normativa aplicable en materia de protección de datos y en el presente Acuerdo.

2.- La finalidad del tratamiento será la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del convenio, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta.

3.- Las actividades de tratamiento que se van a desarrollar por cada corresponsable del tratamiento en el marco del Convenio son las que siguen, a saber:

a) Por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud:

- Estructuración.
- Conservación.
- Consulta.
- Cotejo.
- Comunicación.
- Extracción.

b) Por parte de Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General:

- Recogida.
- Estructuración.
- Conservación.
- Consulta.
- Difusión.
- Cotejo.
- Supresión.
- Comunicación.
- Registro.
- Modificación.
- Extracción.
- Comunicación por transmisión.
- Interconexión.
- Limitación.
- Destrucción.

4.- Las categorías de datos personales que se tratarán por cada corresponsable para la ejecución del Convenio son los siguientes:

a) Por parte de la Consejería de Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud:

- Datos de carácter identificativo: DNI o documento asimilado, nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, fax, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de identificación admitidos por las Administraciones Públicas, edad, sexo y estado civil.

- Imagen.

b) Por parte de La Universidad de La Laguna:

- Datos de carácter identificativo: DNI o documento asimilado, nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, fax, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de identificación admitidos por las Administraciones Públicas, edad, sexo y estado civil.

- Imagen.

5.- Las categorías de personas interesadas cuyos datos serán tratados por cada corresponsable para la ejecución del Convenio son los siguientes:

a) Por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a través de la Dirección General de Juventud:

- Comunidad escolar de los centros educativos participantes, principalmente alumnado y docentes y personal investigador de la Universidad de La Laguna.

b) Por parte de la Universidad de La Laguna:

- Comunidad escolar de los centros educativos participantes, principalmente alumnado y docentes y personal investigador de la Universidad de La Laguna.

Tercero.- Obligaciones de los Corresponsables.

En observancia de la normativa aplicable en materia de protección de datos, cada Corresponsable se compromete a respetar todas las obligaciones legales que pudieran corresponderle, y, de forma particular, a cumplir con las siguientes:

a) Asegurarse de que:

- Se observan los principios del tratamiento de datos personales a los que se refiere el artículo 5 del RGPD.

- Se informa de forma transparente, clara y sencilla de los tratamientos de datos previstos, así como del resto de los extremos legales dispuestos al efecto, en los términos establecidos en el apartado cuarto de este Acuerdo.

- Concurren las bases legales necesarias para el legítimo tratamiento de la información personal concernida en cada caso. Cuando tal base legal pivote sobre el consentimiento de la persona interesada se asegurará igualmente de que concurren las condiciones necesarias para su validez, conforme lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del RGPD y demás normativa concordante.

- Se atiende a los derechos a la protección de datos personales conforme a la normativa aplicable en materia de datos personales y al apartado quinto del presente Acuerdo.

- Se observan los principios de privacidad desde el diseño y por defecto en la definición y diseño de las actividades de tratamiento y procesos asociados al respecto.

- Se adoptan las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias en cada momento a fin de atender a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad concurrentes para los derechos y libertades de las personas físicas, conforme a lo establecido en el apartado sexto del presente Acuerdo. Periódicamente se revisará el grado efectivo de cumplimiento de las medidas implementadas.

- Se cumplen con las obligaciones de notificaciones de violaciones de seguridad a las que aluden los artículos 33 y 34 del RGPD, informando al otro corresponsable en un plazo no superior a 24 horas desde que se haya tenido conocimiento de las mismas.

- Se brinda la debida asistencia y apoyo al otro corresponsable en la posible realización de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD) cuando proceda o se acuerde realizarlas por las partes respecto a las actividades de tratamiento que corresponda.

- En general, se cumple en todo momento con la totalidad de las obligaciones legales en materia de protección de datos personales.

b) Observar la más estricta confidencialidad y deber de secreto respecto de la información o datos que en su caso le sean proporcionados por el otro corresponsable, incluyendo los códigos, las identificaciones de usuario y/o las claves de acceso de los sistemas que en su caso le sean proporcionados por este último. Las obligaciones de confidencialidad y secreto establecidas en el presente documento tendrán una duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre ambos corresponsables.

Ambos corresponsables se comprometen recíprocamente y garantizan que las personas autorizadas para tratar datos personales por cuenta de cada uno de ellos cuenten con una formación adecuada en materia de protección de datos, y se hayan comprometido expresamente a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. En particular, cada corresponsable acreditará frente al otro, si así se le requiere, estos extremos.

c) En caso de haber designado formalmente a un Delegado de Protección de Datos, informar a la otra parte de sus datos de contacto conforme lo indicado a continuación:

- Datos de contacto de la persona Delegada de Protección de Datos de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias: dpd.derechossociales@gobiernodecanarias.org, calle Leoncio Rodríguez, n.º 3, Edificio El Cabo, 5.ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

- Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de la Universidad de La Laguna: Delegado de Protección de Datos, Pabellón de Gobierno, calle Padre Herrera, s/n, apartado postal 456, 38200-San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife; dpd@ull.es

Se informará igualmente de cualquier cambio en la designación o en los datos de contacto de quien actúe como Delegado de Protección de Datos.

Cuarto.- Transparencia e información a las personas interesadas.

A fin de cumplir las obligaciones de transparencia y deber de información, cada corresponsable deberá poner a disposición de las personas interesadas, en el momento de la recogida de los datos, la información señalada en el artículo 11 de la Ley LOPDGDD.

Esta información se pondrá a disposición de las personas interesadas según el modelo que figura como Anexo III del presente Acuerdo, y contendrá, asimismo, los aspectos esenciales del presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.2 del RGPD.

Quinto.- Ejercicio de derechos de las personas interesadas.

Cada corresponsable atenderá las solicitudes de ejercicio de derechos a la protección de datos personales que las personas interesadas ejerciten frente a cada uno de ellos en el desarrollo de las específicas actividades de tratamiento que le competan según este Acuerdo, de forma que los puntos de contacto por cada corresponsable a estos efectos son los que siguen:

- Por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud: <https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211>

- Por la Universidad de La Laguna: Delegado de Protección de Datos, Pabellón de Gobierno, calle Padre Herrera, s/n, apartado postal 456, 38200-San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife; dpd@ull.es

También podrá remitir al otro corresponsable dicha solicitud, para su tramitación, comunicando este extremo a la persona interesada, si entendiese, en virtud de lo previsto en el presente Acuerdo, que su resolución compete al mismo.

En todo caso, el corresponsable que reciba una solicitud de ejercicio de derechos deberá informar al otro corresponsable, sobre todo, ante la posibilidad de que la persona interesada pueda, en todo caso, ejercer los derechos que le reconoce la normativa aplicable frente a, y en contra de, cada uno de los corresponsables en atención a lo previsto en el artículo 26.3 del RGPD.

Sexto.- Medidas de seguridad.

1.- Cada Corresponsable adoptará las siguientes medidas de seguridad:

a) Por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud.

Son aplicables las medidas de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, respecto al tratamiento no automatizado de los datos.

Respecto al tratamiento automatizado de datos, son aplicables las medidas de seguridad de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

b) Por la Universidad de La Laguna:

Esta información deberá ser solicitada directamente al Delegado de Protección de Datos en caso necesario.

2.- Adicionalmente, cada una de las partes se compromete a:

a) Realizar un análisis de riesgos para la seguridad de sus sistemas y, si procediera, una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

b) Garantizar que poseen la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.

c) Con carácter periódico, realizar procesos singulares de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento, así como una auditoría global periódicamente.

Adicionalmente, adoptar medidas de seguridad consistentes en la seudonimización y/o el cifrado de datos personales.

Séptimo.- Responsabilidad.

En caso de que una autoridad de control sancione a un corresponsable que no haya cumplido las estipulaciones de este Acuerdo o de la normativa aplicable, así como en los casos en que dicte una sentencia firme en el mismo sentido, este responderá de forma directa debiendo indemnizar al otro corresponsable de los daños y perjuicios causados, si este último se viera afectado de alguna forma como consecuencia de esta situación de incumplimiento y sin haber contribuido a tal infracción de la que trae causa la sanción impuesta o la sentencia condenatoria correspondiente.

Cuando, con motivo de una operación de tratamiento en la que hayan participado los corresponsables, estos causaren daños o perjuicios, cada uno de ellos responderá en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 82 del RGPD, asegurando la reparación a la persona interesada. Si, en tales circunstancias, uno de los corresponsables asume el abono del monto total de una indemnización y/o los costes de reparación del daño, tendrá derecho a reclamar al otro responsable que, en su caso, haya participado en esa misma operación de tratamiento la parte de la indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad.

La determinación de las responsabilidades se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los corresponsables del tratamiento.

Octavo.- Cesiones y transferencias internacionales de datos personales.

Los datos personales podrán ser cedidos a las autoridades y entidades competentes en función de la legislación aplicable en cada caso y a lo dispuesto en el registro de actividades de tratamiento de cada corresponsable. Fuera de estos supuestos no se cederán a terceros salvo que así lo imponga la legislación aplicable.

A priori, no están previstas transferencias internacionales de los datos personales, adoptándose, en caso de que pudieran producirse o concurrir, las condiciones o garantías dispuestas al efecto en el Capítulo V del RGPD.

Noveno.- Duración.

La duración del presente Acuerdo está vinculado a la duración del Convenio (y sus posibles prórrogas) y de las responsabilidades que cualquiera de los corresponsables mantenga en cumplimiento de sus obligaciones legales. Ello se entiende al margen del carácter indefinido de las obligaciones de confidencialidad y de secreto a las que se refiere el apartado tercero del presente Acuerdo.

Cada una de las partes será responsable de determinar los plazos de conservación y de conservar la información tratada en sus respectivos sistemas, procediendo a su eliminación. Una vez finalizado el tratamiento, cada parte asumirá la responsabilidad exclusiva sobre los datos que continúen en su poder.

En el caso de que los datos tratados en el desarrollo de este Acuerdo correspondieran de forma previa al mismo a una de las partes, el corresponsable destinatario de los mismos deberá devolver de forma segura la información, pudiendo establecerse o requerirse por el corresponsable cedente cuantas garantías de cumplimiento resulten pertinentes y razonables en este ámbito.

ANEXO III

INFORMACIÓN PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS SOBRE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE JUVENTUD, SUSCRITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “II JORNADAS CUIDA TU SEXUALIDAD DISCAPACIDADES Y VIOLENCIAS SEXUALES”.

Se le informa que sus datos serán tratados en régimen de corresponsabilidad por:

A) Corresponsable 1: Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud.

- Datos de contacto del Corresponsable:

Mónica González Oramas, mgonoras@gobiernodecanarias.org

- Contacto de la persona Delegada de Protección de Datos: dpd.derechossociales@gobiernodecanarias.org

Calle Leoncio Rodríguez, n.º 3, Edificio El Cabo, 5.ª planta, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

B) Corresponsable 2: Universidad de La Laguna.

- Datos de contacto del Corresponsable: Itahisa Pérez Pérez, iperezpe@ull.edu.es
- Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@ull.edu.es

A efectos de determinar las responsabilidades asumidas por los corresponsables en el tratamiento conjunto de sus datos, los citados corresponsables han suscrito un Acuerdo de Corresponsabilidad en virtud del artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y del artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los elementos esenciales del Acuerdo de Corresponsabilidad, en lo que a sus derechos y a la protección de sus datos concierne, son los siguientes:

1) Finalidad del tratamiento.

Los corresponsables tratarán sus datos personales con la siguiente finalidad:

La finalidad del tratamiento será la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del Convenio, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta.

El tratamiento de sus datos personales por parte de cada corresponsable quedará circunscrito a lo que resulte necesario para el mejor desarrollo del Convenio.

2) Punto de contacto habilitado para el ejercicio de derechos:

Usted podrá ejercer sus derechos sobre sus datos personales, de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento, dirigiendo su solicitud ante cualquiera de las partes corresponsables (si bien se aconseja, en la medida de lo posible, que se dirija a aquel cuya actividad de tratamiento guarde, en principio, más relación con su solicitud). Los puntos de contacto por cada corresponsable a estos efectos son los que siguen:

- Por Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud: <https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211>
- Por la Universidad de La Laguna: Delegado de Protección de Datos, <https://www.ull.es/servicios/dpd/>; dpd@ull.edu.es

3) Colaboración de los corresponsables en el tratamiento.

Ambos corresponsables se han comprometido a colaborar de forma leal para cumplir las obligaciones que a cada uno corresponden en el tratamiento de sus datos personales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Puede consultar el contenido completo del Acuerdo de Corresponsabilidad en el Boletín Oficial de Canarias en el que se publique el presente Convenio, dentro del cual el Acuerdo de Corresponsabilidad figura como anexo.

Asimismo, puede consultar el contenido completo del registro de actividades de tratamiento de datos personales, en el que se inserta la actividad realizada, de cada corresponsable, en:

- Por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Juventud: <https://www.gobiernodecanarias.org/juventud/proteccion-de-datos/>
- Por parte de la Universidad de La Laguna: <https://www.ull.es/informacion-sobre-%20web-institucional/>